



CITTA' DI SQUILLACE

-Prov. di Catanzaro-

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.17 Registro Deliberazioni del 05/09/2021	Approvazione del Bilancio di previsione OGGETTO finanziario 2021/2023 (art.151 del D.Lgs.267/2000 e art 10 D.Lgs.118/2011)			
Pareri di cui all'art. 49 del D.lgs n. 267 del 18/8/2000 Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica: IL RESPONSABILE	L'anno 2021 addì cinque del mese di settembre alle ore 18:30 in Squillace nella sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, convocato per determinazione del Presidente come da avvisi scritti e notificati nei termini prescritti, in sessione ordinaria seduta pubblica. All'inizio della trattazione dell'argomento di cui in oggetto risultano presenti i Sigg.			
SETTORE FINANZIARIO Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n° 267 del 18/8/2000 in ordine alla regolarità contabile. IL RESPONSABILE	N°	COGNOME	NOME	Pres.
	1	MUCCARI	PASQUALE	SI
	2	CARABETTA	STEFANO	SI
	3	CACCIA	FRANCESCO GUERINO	SI
	4	TALOTTA	ROSETTA	SI
	5	MERCURIO	PAOLO	SI
	6	ALOISE	ALESSANDRO	SI
	7	ROTUNDO	FRANCESCO	SI
	8	VECCHIO	GIUSEPPE	SI
	9	MESORACA OLDANI	ROCCO	SI
	10	ZOFREA	VINCENZO	SI
	11	MUNGO	ANNA MARIA	SI
	12	FACCIOLO	GIUSEPPE	SI
	13	PRIMERANO	ANTONIO	SI
Totali presenti n° 13 Consiglieri su n° 13 assegnati al Comune				

Partecipa l' Ass. esterno Trombetta Mariella

Partecipa il Segretario Comunale Avv. Giuseppina Ferrucci la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertato il numero dei presenti la presidenza dichiarata valida e legale la riunione, apre la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- all'articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali *"deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni"*.
- all'articolo 162, comma 1, prevede che *"Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni"*;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi"*;

Visto l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone: *"Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021"*;

Visto l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, che dispone:

"1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021.

2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1."

Visto l'art. 30, c. 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41 che dispone: *"4. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000."*

Visto l'art. 3, c. 2, D.L. 30 aprile 2021, n. 56 che dispone: *"2. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 maggio 2021. Fino a tale data è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000."*

Visto l'art. 52, c. 2, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, che dispone: "2. *Per gli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti è differito al 31 luglio 2021:*

b) il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fino a tale data è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000";

Ricordato che, ai sensi del citato art. 151, comma 1, d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

Atteso che:

- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 100 in data 09.09.2020, esecutiva ai sensi di legge, ha disposto la presentazione del DUP 2021-2023 al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000;
 - il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 38 in data 26.09.2020, ha approvato il Documento unico di programmazione;
- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 53 in data 11.06.2021, come rettificata con deliberazione di Giunta comunale n. 67 in data 04.08.2021, esecutiva ai sensi di legge, ha disposto la presentazione della nota di aggiornamento al DUP 2021-2023, nella quale si tiene conto degli eventi e del quadro normativo sopravvenuti;

Richiamata la propria deliberazione n. 16 in data 05.09.2021, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2021-2023;

Atteso che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con propria deliberazione n. 54 in data 11.06.2021, esecutiva, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 di cui all'art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;

Verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;

Visto l'art. 1, comma 821, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che *"gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118";*

Visto l'art. 1, comma 823, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che *"a decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27*

dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123".

Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio;

Ritenuto di provvedere in merito;

Constatato che, in relazione allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta non sono pervenuti emendamenti;

Acquisito agli atti il parere favorevole:

- del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;
- dell'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 3 (consiglieri comunali: Mesoraca Oldani Rocco, Zofrea Vincenzo, Mungo Anna Maria)

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2021-2023, redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/2011, così come risulta dall'allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e di cui si riportano gli equilibri finali nell'allegato B);
2. di dare atto che il bilancio di previsione 2021-2023 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio;
3. di dare atto che il bilancio di previsione 2021-2023 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000;
4. di dare atto che con la presente deliberazione devono intendersi assolti gli obblighi di cui all'art. 193 del d.Lgs. 267/00 in ordine alla salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio 2021;
5. di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del D.P.C.M. 22 settembre 2014;
6. di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del D.M. 12 maggio 2016.

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 12, contrari n. 1
(consigliere comunale: Mungo Anna Maria)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del
d.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Paolo Mercurio -

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to avv. Giuseppina Ferrucci-

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on line, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è stata pubblicata il _____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì, _____

Il Segretario Comunale
F.to -avv. Giuseppina Ferrucci.-

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs n. 267/200:

- ☐ Poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4);
- ☐ Poiché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3);

Addì _____

Il Responsabile

E' copia conforme all' originale

Il Segretario Comunale
-avv. Giuseppina Ferrucci

